

감사결과 처분요구서

- ○본부 직원의 복무규정 위반 건 -

2024. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

국민신문고(2023. 8. 28.)를 통해 접수된 민원(대통령실 민원 2023. 8. 21.접수) 중 ○본부(이하 “○본부”라 한다) 노동조합지부위원장(이하 “지부위원장”이라 한다)이 일과 중 자신에게 부여된 업무를 하지 않고 노조 업무도 소홀하다는 정보를 입수하여 이에 대한 사실관계를 확인하고 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 감사를 실시하였다.

주요 민원내용

- 형식상 업무분장만 하고 사무실에서 일도 안하고 회사를 놀러오는 사람처럼 행동하고 사무실에서 1시간도 근무하지 않는 적도 있고 업무도 가장 쉬운 일만 하고 있음
- 근로시간면제자¹⁾가 아닌 지부 노조위원장이 지각 출근하고 업무시간 중 무단으로 개인 용무 외출하고 있음
- 노조위원장으로서는 역할도 제대로 하지 않으면서 노조위원장이라고 거들먹거리고 다른 직원에게 승진하지 말라고 하고 다님

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 ○본부 지부위원장인 ○본부 ◇부 A[사번: ▣, 직급: ☆]를 대상으로 근태관리 적정성을 파악하여 회사 규정의 위반 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

1) 근로시간면제자: 사용자로부터 급여를 지급받는 근로자

※ 「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조제1항 “근로자는 단체협약으로 정하거나 사용자의 동의가 있는 경우에는 사용자 또는 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 근로계약 소정의 근로를 제공하지 아니하고 노동조합의 업무에 종사할 수 있다.”

다만, 우리 회사 「단체협약서」 제9조(정당한 조합활동의 보장)에 따라, 회사는 정당한 조합활동을 자유로이 보장하여야 하므로, 노조업무에 대한 걱정여부는 본 감사에서 제외하였다.

3. 감사인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2023. 11. 16.부터 같은 해 11. 23.까지 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실 관계 확인 및 관련 규정 위반 여부 등을 조사하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 2024. 1. 30. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부	복무	근태처리 미흡	경고	(1)
2	○본부	복무	개인업무 재분장	통보	—
3	○본부	복무	재발방지 교육 시행	통보	—

2. 처분요구사항 명세: “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 근태처리 미흡

관 계 부 서 ○본부

내 용

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에는 “직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수”하도록 규정되어 있다.

직원의 근태와 관련하여 우리 회사 「취업규칙」 제25조(외출허가)에는 “직원이 근무시간 중 외출할 때에는 외출부에 의하여 소속장의 허가를 받아야 한다.”, 동 규칙 제45조(출장명령)에는 “직원이 사무로 출장할 때에는 출장명령을 받아야 한다.”라고 명시되어 있고, 우리 회사 「취업관리 시행세칙」 제11조(근태계 제출)에는 “각종 근태계의 제출은 전산시스템의 전자결재에 의한 승인을 득하는 방법으로 함을 원칙으로 한다.”라고 명시되어 있다.

또한 「산업재해보상보험법 시행령」 제27조(업무수행 중의 사고) 제2항 및 제3항에 따르면, 근로자가 사업주의 지시를 받아 사업장 밖에서 업무를 수행하던 중에 발생한 사고는 「산업재해보상보험법」에 따른 업무상 사고로 인정되나, 사업주의 구체적인 지시를 위반한 행위, 근로자의 사적 행위 또는 정상적인 출장

경로를 벗어났을 때 발생한 사고는 업무상 사고로 보지 않는다.

그러나 A는 자매마을 업무를 위하여 근무시간 중에 출장이나 외출을 등록하지 않고 자매마을로 가는 등 본인 스스로 출·퇴근시간을 엄수하지 못하는 경우가 많았다고 진술하고 있으며, 업무수행 중임에도 불구하고 불미스러운 사고가 발생할 시 근태 미처리에 대한 문책과 함께 「산업재해보상보험법 시행령」에 따른 산업재해 인정 여부에 대한 다툼이 생겨 담당자 본인이 곤란한 상황에 처할 수 있다.

A는 출장이나 외출이 등록되지 않은 근무일의 근무시간(중식시간 제외) 중 본인의 차량을 이용하여 외출한 횟수가 76회 확인되어 그 이상의 외출이 있었을 것으로 추정되는데, 자매마을 업무뿐만 아니라 직원들이 근무하고 있는 ☒실이나 ◆관, 그리고 ⊙ 업무를 신경 써야 해서 ⊙까지도 다녀왔다고 하였으나 다른 곳을 방문하였을 가능성도 배제할 수 없으며, 근거리출장일의 예정된 출장시간과 차량 입·출차시간이 불일치하는 6회와 지각 2회도 확인되었다.

이와 같이 A는 지부위원장이라는 직위를 가지고 있어 노조원인 다른 직원들에게 귀감이 되어야 하나, 자매마을 및 업무적 방문을 위하여 근무시간 중에 출장이나 외출을 등록하지 않고 자매마을로 가는 등 근태처리가 미흡한 것으로 확인되었다.

그러나 ①업무해태에 대하여 확인된 사실이 없고, 現 소속부서장도 A가 ②근태(출근, 중식시간)관련 우려스러운 점이 없었고, ③부서원 간의 의견 조정을 잘 하였으며, ④부서 공감대 형성과 화합을 위해 적극 노력하였다는 진술 등을 종합해 미루어볼 때 징계 사유에 미치지 않는다고 하더라도 본인에게 각성을

촉구할 필요가 있어 엄중 ‘경고’함이 상당하다.

- ❖ (관계자 의견) A는 본인 스스로 근태등록 없이 출·퇴근시간을 지키지 못하였다고 반성하고 있고, 향후 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 주의하겠다는 소회를 전했다.

조치할 사항

- ❖ ○**본부장**에게 근무시간 중 출장이나 외출을 등록하지 않고 담당업무를 수행하여 근태처리가 미흡한 것으로 확인된 관련자에게는 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 경고를 촉구하시기 바랍니다.(**경고**)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 개인업무 재분장, 재발방지 교육 시행

관 계 부 서 ○본부

내 용

우리 회사 「직제규정시행세칙」 제5조(분장업무) 제2항에는 “각 부서장은 소속 직원에 대한 개인별 담당업무를 부여하여야 한다”라고 명시되어 있다.

A의 담당업무는 부서 고유업무와 큰 관련이 없어 보이므로, A의 現 소속 부서장은 부서 고유업무뿐만 아니라 자매마을 업무와 같은 부서 공통업무 등을 모두 고려하여 부서 내 업무분장의 적정여부를 재검토한 후 필요시 부서 업무를 재배정할 필요가 있다.

직원의 외출이나 출장(변경 포함)이 필요한 경우, 우리 회사 「취업규칙」 제25조(외출허가), 제45조(출장명령), 제47조(변경의 사전승인) 및 우리 회사 「취업관리시행세칙」 제11조(근태계 제출)에 따라 각종 근태계의 제출은 전산시스템의 전자결재에 의한 승인을 득하는 방법으로 함을 원칙으로 하고, 동 세칙 제8조(근태관리) 제2항에 따라 근태담당자는 소속 직원의 근태상황을 점검하여 그 결과를 근태관리시스템에 반영하여야 한다.

A는 근거리출장일의 예정된 출장시간과 차량 입·출차시간이 불일치하는 6회

및 지각 2회뿐만 아니라, 사전 구두보고를 하였다고 하나 자매마을 지원업무 등 담당업무를 위해 출장이나 외출부와 같은 공식적인 문서를 남겨둔 사실이 없는 점은 문제가 있다.

또한 담당업무를 위해 별도의 근태처리 없이 자매마을을 방문하여 업무수행 중임에도 불구하고 불미스러운 사고가 발생할 시 근태 미처리에 대한 문책과 함께 「산업재해보상보험법 시행령」에 따른 산업재해 인정 여부에 대한 다툼이 발생할 수 있으므로, A의 근태를 관리해야 할 책임이 있는 現 소속부서의 부장 및 차장은 동일사례 재발방지를 위한 교육이 필요하다.

조치할 사항

❖ ○**본부장**에게 A의 現 소속부서(◇부) 부서장은 부서 내 업무분장의 적정여부를 재검토하여 필요시 부서 업무를 재배정하고(**통보**), ◇부 간부 대상으로 근태관리 미흡사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(**통보**)